

גר שמל ולא טבל

(1) תלמוד בבלי מסכת שבת דף ב עמוד א

/משנה/. יציאות השבת שתיים שהן ארבע בפנים ושתיים שהן ארבע בחוץ, כיצד: העני עומד בחוץ ובעל הבית בפנים, פשט העני את ידו לפנים ונתן לתוך ידו של בעל הבית, או שנטל מתוכה והוציא - העני חייב ובעל הבית פטור. פשט בעל הבית את ידו לחוץ ונתן לתוך ידו של עני, או שנטל מתוכה והכניס - בעל הבית חייב והעני פטור. פשט העני את ידו לפנים ונטל בעל הבית מתוכה, או שנתן לתוכה והוציא - שניהם פטורין. פשט בעל הבית את ידו לחוץ ונטל העני מתוכה, או שנתן לתוכה והכניס - שניהם פטורין.

(2) תוספות מסכת שבת דף ב עמוד א ד"ה יציאות השבת

יציאות השבת שתיים שהן ארבע - הקשה ריב"א דדיני הוצאות שבת היה לו לשנות גבי אבות מלאכות אחר פרק כלל גדול לקמן (דף עג). דהתם קתני אבות מלאכות מ' חסר אחת וקתני הוצאה לבסוף והוה ליה להתחיל כסדר בדברים דמיירי בע"ש מבעוד יום כגון לא יצא החייט במחטו סמוך לחשיכה אין שורין דיו וסמנין ואין צולין בשר ואח"כ במה מדליקין וכירה ובמה טומנין שהם דברים הנוהגים עם חשיכה ואח"כ במה בהמה ובמה אשה יוצאה דברים הנוהגים בשבת עצמו ושוב אבות מלאכות של שבת ודרך התנא לשנות כסדר זה כמו שמצינו בפסחים דמתחיל בליל י"ד ושוב בל"ד ושוב בשחיטת פסחים שהוא בין הערבים ואחר כך שונה מאכילת פסחים שהוא בלילה וכן ביומא מתחיל ב' ימ' קוד' י"ה ו"כ ואח"כ בעיה ו"כ ואח"כ ליל י"כ ותיירך דהוצאה חביבא ליה לאקדומי משום דממשנה זו שמעינן כמה דברים הוצאה והכנסה דעני ועשיר ודבעי עקירה והנחה ושנים שעשאוה פטורין וידו של אדם חשובה לו כד' על ד' וידו של אדם אינה לא כרה"י ולא כרה"ר ור"ת מפרש דדבר ההוא רגיל הש"ס לשנות תחילה וכן במס' ב"ק (דף ב.) השור והבור המבעה וההבער ולא נקט כסדר הפרשה וכן מפרש רב האי גבי ד' צריכין להודות בפרק הירואה (ברכות דף נד:) דלא נקט הש"ס כסדר הפסוק ועוד מפרש ר"ת דפתח ביציאות משום דבעי למימר לא יצא החייט במחטו אף על גב דלא שנה המלבן משום אין נותנין כלים לכובס ולא המבעיר משום במה טומנין הוצאה הוצרך לשנות טפי משום דמלאכה גרועה היא כמו שאפרש.

(3) חדשים גם ישנים שבת ס' ד

ד. עוד י"ל, עפ"י מה דאמרין לקמן (פ"א:) דשבת במרה נצטוו, וס"ל לחד מ"ד נצטוו על תחומין, וכתבו התוס' שם דתחומין לאו דווקא אלא הכוונה על מלאכת הוצאה. א"כ איסור הוצאה היתה המלאכה ראשונה שעליה נצטוו ישראל כבר במרה, על כן הקדים התנא לפרש מלאכת הוצאה שהיתה הראשונה מכולן. ובה יובן הא דאמרין (ו:) דהוצאה היא מהנהג מלאכות דלא אסתפק לן כלל שמא עליה אמר איסי דאינו חייב על אחת מהן, ומשמע דהוה ס"ד לומר דעל הוצאה אמר כן. והיינו משום דס"ל הוצאה כבר נצטוו במרה שעדיין היה קודם מתן תורה, ובירושלמי מו"ק (פ"ג ה"ה) קאמר דאין למדים מדבר הנאמר קודם מתן תורה, על כן הוצרכה הברייתא לומר דהוצאה חייבין עליה חטאת וסקילה, לחדש דאף שהפסוק אל יצא נאמר עוד קודם סיני, ורק נכתב במן אבל נצטוו עליה במרה, לזה התחיל במלאכה זו. ואפשר דזהו גם מש"כ התוס' דהוצאה מלאכה גרועה היא, דינש לבאר דהגרעיותא היא מה שנאמרה עוד קודם מתן תורה, אלא דהכא כיון דנתחדשה גם בסיני מדכתיב ויעבירו קול במחנה, הוי כדבר שנאמר ונשנה גם לאחר מתן תורה.

(4) שו"ת בנין ציון סימן צא

ב"ה אלטאנא, יום ו' כ"ו אייר תר"ט לפ"ק. להרה"ג וכו' מ"ה אשר לעמיל נ"י הגאב"ד דק"ק גאלין וכעת משכן כבודו בירושלים עיה"ק תוב"ב. כתב מעכ"ת נ"י וז"ל - ילמדנו רבינו בעובדא דאתא לידן פעה"ק ירושלם ת"ו יום ג' כ"ג לירח אדר שני שנת תר"ח העבר לפ"ק נימול א"י אחד שבא הנה ממדינת מאראקא לשם גירות בפנינו בד"צ דקהל אשכנזים הי"ו וקיבל עליו המצות כדן וכדתה"ק ובש"ק שלאחריו עדין לא היה נתפא ממילתו ולא טבל עודנה הגידו לי לאמר מזריזתו במצות איך הוא נוהר בשביתת שבת הגם שהוא עודנו בכלל חולה שאין בו סכנה אינו מניח לגוי להבעיר אש בביתו והשבתי להם לדעתי לא מבעי' שמותר לו לעשות מלאכה בשבת אלא אפילו מחויב ומוזהר על יום ולילה לא ישבותו וחייב לעשות מלאכה בשבת כ"ז שלא טבל לשם גירות וכה עשו השומעים למשמעתי והלכו אצל הגר והגידו לו בשמי כן בש"ק לאחר תפלת המנחה וכן עשה כי כתב איזה אותיות ויהי ביום המחרת כאשר נשמע הדבר בעה"ק ת"ו פה צווחו עלי חכמי ספרד וחכמי אשכנזים הי"ו על דבר חדש הלזו אשר לא נשמע מעולם אחרי שכבר קבל עליו כל המצות בשעת מילה וכבר נימול ועומד ומצפה בכל יום לטבול לכשיתפא שיהי מותר לו לחלל וכש"כ שיהי' עליו חיובא ומצוה לחלל ש"ק והמה זוכרים כמה גרים שנימולו פעה"ק ת"ו ולא נשמע כזאת ומנין לי לחדש דבר אשר לא שערם הראשונים והשבתי להם אולי מקום הניחו לי להתגדר בו. ואמינא טעמא דידי האמנם מהראוי היה להתיעץ בזה עם חכמי ורבני עיה"ק פה הי"ו טרם נעשה המעשה אמנם מחמת כי כבר הי' אחר תפלת המנחה לעת ערב ובין כך יצא ש"ק ובעיני הי' הדבר פשוט שאין כאן איסור כלל ומכש"כ דלית בי' דררא אי' דאורייתא ובדרבנן עבדינן עובדא כו' וכש"כ שלענ"ד אין כאן איסור לא דאורייתא לא דרבנן כ"א מצוה בחילולו ש"ק ...

תשובה - פסק מעכ"ת נ"י שגר שמל ולא טבל אסור לשמור שבת מפני שעדיין אינו גר ולא יצא מכלל בן נח אשר לא חשו לו חכמי ירושלם נ"י - חקרתי בשאר מקומות שמקבלים גרים ונאמר לי שגם שם מעולם לא הקפידו על זה שלא ישמור הגר שבת קודם הטבילה. ונתתי אל לבי למצוא טעם לזה אחרי שלכאורה פסק מעכ"ת נ"י מוסד על אדני הדין ואמת אבל א"ע ראיתי שהדין עם המנהג דכבר מצד הסברה יהי' מתנגד אל השכל אחרי שמילת הגר נקרא ברית שמברכים עלי' כורת הברית כדאמרין שבת (דף קל"ז) וגם שבת נקרא ברית כדאמרין שם (דף קל"ב) איך נאמר אחר שנכנס לברית האחת יהי' מוכרח להפר ברית האחרת שכרת הקדוש ברוך הוא עם ישראל מקיימי מצותיו ולכן נלענ"ד דאף שעדיין לא נכנס לכלל ישראל גמור עד שטבל מכ"מ משעה שנכנס לברית מילה כבר נבדל מכלל ב"נ וכעין זה כתבו התוס'פ'

בכריתות (דף ט') אמה דאמרין שם דאבותינו נכנסו לברית במילה וטבילה והרצאת דמים ויליף מילה ממה דכתיב כי מולים היו כל העם היוצאים וכתבו התוספ' ואף על פי שאותן שהיו נמולים בימי אברהם לא מלו אותם ביציאת מצרים מכ"מ מעיקרא כשמלו עצמן מלו ליכנס בברית המקום וליבדל משאר אומות וגם כי עתה טבלו עכ"ל הרי בפ' שכבר קודם טבילה ע"י מילה לבד נכנסו לברית ועי"ז נבדלו משאר האומות וא"כ גם זה שכל ולא טבל דמי לזה שנכנס לברית ועי"ז נבדל משאר האומות וע"כ אין עליו עוד מצות יום ולילה ל"י של ב"נ ולכן לא בלבד שמותר לגר כזה לקיים שבת אלא אפשר לצדד ג"כ שחובה עליו לקיים ע"פ מה שכתבתי בספרי ע"ל ביבמות (דף מ"ו) בתוספ' ד"ה כי פליגי לתרץ קושית התוספ' שם שהקשו לר"ע ל"ל תושב ושכיר למעט גר שמל ולא טבל מפסח תיפוק לי' דאינו גר עד שימול ויטבול ותיצתי דשפיר צריך קרא כיון דפסח אכלו במצרים לאחר שמלו וטבילה לא ה' עד מ"ת א"כ ה"א דגם לדורות יאכל גר שמל ולא טבל מפסח לכן צריך קרא למעט. והנה בשבת (דף פ"ז) אמרין דעל שבת נצטוו ישראל במרה וכן מוכח מהכתובים שכבר קיימו ישראל שבת קודם שבאו להר סיני שהרי הספור של המן שעליו נאמר עד אנה מאנתם ה' קודם סיני כמבואר (שם /שבת פ"ז/) וכיון דטבילה לא ה' עד סיני ע"כ קיימו ישראל שבת כשמלו ולא טבלו אף שב"נ מוזהר על יום ולילה ל"י (וכבר העיר על זה בס' פ"ד פ' בשלח ע"ש) וע"כ צ"ל או שגזיה"כ ה' שלענין שבת יצאו מכלל ב"נ ויילף משם כמו דהוי גמרינן גם לענין פסח אי ליכא מיעוט או כאשר כתבנו שע"י שנכנסו לברית מילה נכנסו ג"כ לברית שבת ועכ"פ איכא למילף מישראל קודם מ"ת שגר שמל ולא טבל מותר לקיים שבת או אם נאמר כאופן השני ששתי הבריתות כאחת נחשבו חייב לקיים שבת. ולכן לענ"ד יפה נהגו שלא לכוף לגר שמל ול"ט לעשות מלאכה בשבת. ואם צדקתי במה שכתבתי במקום אחר שצווי שביתת ישראל ואזהרת שביתת ב"נ אינם מענין א' שבוה תלוי בל"ט מלאכות ובוה תלוי במלאכת טורח ויגיעה מצאנו אפילו למי שלבו נוקפו לומר שגר שמל ול"ט מותר לקיים שבת פשר דבר על ידי שיעשה מלאכת יגיעה שאינה מל"ט מלאכות כגון שישא משא ברשות היחיד כנלענ"ד הקטן יעקב.

5) שו"ת אבני נזר חלק יורה דעה סימן שנה

ד) וסבור הייתי לחדש ולומר דאף דאינו גר עד שימול ויטבול. מ"מ במצות שבת שבמרה נצטוו. וזה ה' קודם טבילה שה' בשעת מתן תורה כדי לקבל הזאה. ועל שבת נצטוו במרה מקרא דכתיב שם שם לו חק ומשפט ושם נסהו. ובזוה"ק בא (מ' ע"א) וז"ל אימתי אתפרעו בשעתא דכתיב שם שם לו חק ומשפט ושם נסהו. הנה כי תיכף שנגמר מילה שלהם נצטוו על השבת. ע"כ לדורות נמי תיכף לאחר מילה מצווה על השבת. ואף שבפסח אסור קודם טבילה כדילף מקרא דתושב ושכיר כדאיתא ביבמות (ע"ב ע"א) שאני פסח שנצטוו במצרים עוד קודם מילה כמו שפירש"י פ' בא [פ"ב ו'] שמלו באותה הלילה ועשו הפסח עוד קודם מילה. ע"כ הוראת שעה ה' ואין ללמוד ממנו לדורות שבמילה יהי' מצוים בפסח. אבל שבת שלא נצטוו עד אחר מילה כ"ש לפי הזוה"ק שתיכף בגמר מילה ה' צווי שבת כנ"ל. שפיר יש ללמוד מזה לדורות בגר:

6) שו"ת ארץ צבי חלק א סימן מא

ובהאי עניינא ישבתי ק' תוס' ריש שבת דכאן מתחיל יציאות השבת קודם שדיבר משאר מלאכות. ואילו לקמן (ע"ג א) בחשבון ל"ט מלאכות חושב הוצאה בסוף. והוא פליאה עצומה ונלע"ד דבזבחים (פ"ט א) כל המקודש מחברו קודם את חברו וי"ל דהוצאה חשיב מקודש לעומת שאר מלאכות דבשאר מלאכות גם גר שמל ולא טבל מצוו'. ואף שאין בו עדיין שלימות קדושת ישראל. ואילו לענין הוצאה אין מצוו' רק גר שמל וטבל ושלם בקדושה דהרי אתחומין לא איפקוד במרה וה"ה הוצאה כמ"ש התוס', וע"כ מתחיל מס' שבת במלאכת הוצאה דכל המקודש מחברו קודם את חברו והא דלקמן (דף ע"ג א) חושב הוצאה בסוף משום דמעשה הכי הוי דבהוצאה ה' הצווי בסוף אחר כל המלאכות. דבל"ח מלאכות נצטוו במרה ובהוצאה נצטוו אח"כ בשעת מ"ת:

7) Rabbi Jacob Ettlinger and Warder Cresson, The Seforim Blog, February 16, 2014, by Yirmiya Milevsky

Rabbi Jacob Ettlinger (1798 –1871) was a German rabbi and author, and one of the great leaders of Orthodox Judaism. He was born at Karlsruhe and died in Altona. He studied under Rabbi Abraham Bing in Würzburg, where he also attended the university. Because of his well-known greatness as a Torah scholar, questions were sent to him from across the globe. The following question relates to a story that occurred in Jerusalem.

According to Jewish Law, there is a list of activities that are prohibited on the Jewish Sabbath. Although resting on the Sabbath is one of the most important commandments for a Jew, the Talmud tells us that a Gentile is actually forbidden from resting on the Sabbath, and must perform one of the "prohibited" actions to be considered a righteous gentile. The following is the question presented to Rabbi Ettlinger with regard to this issue. (Responsa Binyan Tzion 91)

While reading about this out of the ordinary situation, that produce a vast amount of Halachic literature,[1] a question may arise in our minds: What brought this Moroccan to Jerusalem and what prevented him from converting in his homeland where a very significant Jewish population and rabbinic court was present?

Some time ago I came across an article by Frank Fox, entitled “Quaker, Shaker, Rabbi: Warder Cresson, the Story of a Philadelphia Mystic.” *Pennsylvania Magazine of History and Biography* 95, no. 2 (April 1971): 147-194 Philadelphia. (Unless otherwise indicated all information and quotes are from the article.)

The narrative follows the unorthodox journey of Cresson. Born in 1798 and grew up following the habits of the Quaker elders.

Warder displayed a mind immersed in Scriptures. In 1829, Cresson wrote a condemnation on the “Babylon” of Pennsylvania, attacking wealth and social distinction. “It will certainly be admitted,” he began, “that all the misery and troubles that afflict the human family arise aspiring from ...selfishness.” The lack of true religion, he wrote, a faith that ought to be expressed through self-denial and universal love, had brought about tyrannies and caused slavery and bloodshed.

Cresson became familiar with a Jewish leader in Philadelphia, Rabbi Isaac Leeser, a pioneer of the Jewish pulpit in the United States. Leeser, the minister of Congregation Mikveh Israel since 1829, was using his pulpit to educate and to revive the deteriorating communal and religious organizations.

Another contemporary, whose views affected Cresson, was Mordecai M. Noah, who addressed Christian and Jewish audiences in New York and Philadelphia in the early 1840s and urged a return to Zion as the only solution to the Jewish problem of persecution. In 1825, he attempted to establish “Ararat”, a city of refuge for the Jewish people on Grand Island in the Niagara River.

In 1844, Cresson decided to go to Washington and to apply for the position of the first American Consul to Jerusalem. By May 17, he was officially notified of his appointment. His appointment was rescinded within a short time. Nevertheless Cresson made his way to Jerusalem.

After his arrival Cresson wrote critically of the high salaries paid to the missionaries who lived “in the very best houses, bought most splendid Arabian horses and dressed in the most luxurious and stylish manner.” As for their practical work, he wrote that, “To further their imposing and enterprising object they built a church which has cost them more than \$150,000; then a hospital and Dispensary, sent physicians from England, set up an institution of Industry and also a college and schools, all to entrap and instruct the poor, dirty, oily, greasy, starving Jews and to tempt and provide them with good livings, fine English clothing, upon the only one condition that they will give their names and use all their influence to support and promote the interest of their Society for introducing and establishing Sawdust instead of Good Old Cheese, amongst the poor Jews in Jerusalem and Palestine.” According to Cresson, the missionaries failed to get a single Jew to apostatize.

In 1847, Cresson began writing, “The Key of David the True Messiah”, in which he began his journey towards Judaism. Finally, after denying the divinity of Jesus, Cresson was ready for the final step of his spiritual journey. He writes, “I remained in Jerusalem in my former faith until the 28th day of March, 1848,” he wrote, “when I became fully satisfied that I could never obtain Strength and Rest, but by doing as Ruth did, and saying to her Mother-in-Law, or Naomi ‘Entreat me not to leave thee for whither thou goest I will go’... In short, upon the 28th day of March, 1848, I was circumcised, entered the Holy Covenant and became a Jew.”

Cresson- or Michoel Boaz Yisroel ben Avraham- returned to the United States for a few years. Upon his return to Jerusalem in 1852 he married a Sephardic woman named Rachel Moledano. Cresson died in 1865 and was buried on Mount Olives.

Many aspects of his life are quite intriguing and fascinating. However one detail provides the answer for the mystery regarding the “Moroccan” convert in Rabbi Jacob Ettlinger’s response. Cresson identifies the date of his conversion, The 28th of March 1848 – the day Warder Cresson became Michael Boaz Yisrael – corresponds to the 23rd of Adar Sheini in the Jewish year (5)608. In other words, the conversions occurred on the same day! The response indicates that conversions in Jerusalem were pretty unusual, (והמה זוכרים כמה גרים שימולו פעה"ק ת"ו-) And they recall conversions from the past...) making it difficult to believe that there were two conversions on that specific day.

Consequently, I believe that the non Jew in Rabbi Jacob Ettlinger’s response did not come from Morocco but rather from America. In Hebrew, the spelling of America can be easily mistaken for Morocco. Cresson indeed came to Jerusalem “for the sake of conversion”.